高陵区姬家街道陕西****能源有限公司“4·11”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-01-05 11:49 来源：区应急管理局

2023年4月11日7时45分左右，我区姬家街道陕西****能源有限公司发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失123万元整。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条、第二十二条之规定，高陵区人民政府依法成立陕西****能源有限公司“4·11”机械伤害一般事故调查组。调查组组长由区应急管理局局长陆胜利担任,副组长由区应急管理综合执法大队大队长扈普担任。调查组由应急管理局，区总工会、公安高陵分局、区科技工信和商务局、姬家街办及相关专家组成，并邀请区纪委监委参加，对此次事故进行了全面细致的调查。调查组下设综合组、技术组、管理组、追责组等4个小组。调查组坚持依法依规、实事求是、尊重科学的原则，对事故进行了细致的调查、取证和分析。

经调查认定，陕西****能源有限公司“4·11”事故是一起因违章操作造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.陕西****能源有限公司，成立于2010年7月13日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为陕西省西安市高陵区姬家管委会泾吴村六组，法定代表人黄某，注册资本壹仟壹佰万元人民币。经营范围：煤炭、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、五金交电、机械

设备、电子设备、通讯设备、文化用品、工艺品、针纺织品、塑料制品销售；能源物流信息咨询;苗木种植、销售；园林绿化工程的施工；仓储(危险品除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.徐某（个人）。2022年8月中下旬，黄某和徐某口头约定，将陕西****能源有限公司内302厂房（约1260平方米）、401厂房（约1800平方米）租赁给徐某个人，徐某用于煤炭的储存及加工。租赁费按照出煤量计算，每吨为10元。

（二）陕西****能源有限公司安全管理情况

1.粉煤机操作流程

（1）开机流程：

通电--启动发动机--闭合离合杆--机器运转。

（2）关机流程：

关闭熄火开关--分离离合杆--关闭电源。

2.陕西****能源有限公司，未制定设备维修管理制度，未对员工开展三级安全教育。

（三）事故发生经过

该班组共4人，班长李某某负责操作筛煤机，闫某某负责驾驶装载机，郝某某负责操作粉煤机，万某某负责装卸煤炭和挑捡石块等辅助性工作。

2023年4月10日20时左右，由于粉煤机粉煤仓护盖顶部覆盖的皮子掉了，导致煤块大量弹出，该班组停止生产。操作工郝某某未按照操作流程关闭粉煤机（未分离离合杆）。班长李某某和工人万某某修理故障，因光线不足，修理10余分钟后停止修理。2023年4月11日7时，班长李某某安排万某某到302厂房内协助自己修理粉煤机故障，安排郝某某和闫某某开装载机接水对302厂房内煤炭进行洒水降尘。7时10分左右，闫某某驾驶装载机和郝某某到厂房东北角接完水后返回302厂房对厂房内的煤炭进行洒水降尘，7时15分郝某某回到302厂房，并在粉煤机西侧清理前一天粉煤机散落下来的煤炭。7时20分左右，万某某到达302厂房，看见李某某正在粉煤机粉煤仓内维修底部漏煤故障，期间李某某安排万某某去401库房取来防晒网，万某某站到粉煤机输送带上协助李某某用防晒网封堵煤仓底部漏点。7时45分左右，郝某某看到装载机铲斗高举，以为装载机在投料，于是启动粉煤机，因4月10日关闭粉煤机时，未将离合杆分离，在启动粉煤机后，粉煤机直接运转，万某某从运转的输送带上跳下来，并大喊停。装载机司机闫某某并鸣笛提醒，郝某某拉动离合杆使粉煤机停止运转，随后关闭了粉煤机电源，李某某的腿被卡到粉煤机仓的粉碎轮内。

（四）事故现场勘查情况

事故发生地位于陕西****能源有限公司302厂房内，设备型号为锐龙牌D2型移动式粉煤机，粉煤机长约12.5米，宽约1.6米，高约3米，粉煤仓顶盖缺失。粉煤机呈南北摆放，周边有大量煤炭，西侧10米处有一辆黄色装载机，装载机铲斗位置有一个用钢绳链接被取下的粉煤仓护壳。经现场勘验，死者李某某被挤压位置位于粉煤机粉煤仓内，粉煤仓内齿轮处可见少量血迹，粉煤仓东侧铁架上留有李某某衣物。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况

事故造成1人死亡。死者李某某，男，63岁，陕西省咸阳市礼泉县人，系陕西****能源有限公司工人。

2.事故的直接经济损失

事故造成的直接经济损失为123万元整。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，郝某某电话告知了现场负责人徐某。李某某腿被卡到粉煤机仓的粉碎轮内，由于粉煤机仓内空间狭小，难以施救，现场负责人徐某拨打119、120电话，7时55分119赶到现场，救援人员用切割机将粉煤舱盖切开，闫某某用装载机将粉碎仓护壳吊起将李某某救出。

（二）医疗救治和善后情况

8时10分左右，120急救车赶到现场，医生诊断李某某右小腿部伤势严重，经现场处理后立即将李某某送往长庆职工医院抢救。由于失血过多，李某某于4月11日15时23分经抢救无效死亡。

事故发生后，区政府立即组织相关部门及陕西****能源有限公司联系家属开展善后工作，4月13日陕西****能源有限公司与死者家属达成赔付协议，并完成赔付。由于善后处置得当，该事故未对社会稳定造成不良影响。

（三）事故应急处置评估

1.事故发生后陕西****能源有限公司未启动应急救援预案。

2.李某某被困粉煤仓后，现场人员立即拨打救援电话，消防救援大队10余分钟到达现场开展救援，120急救车30分钟左右赶到现场救治伤者。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是工人郝某某违反粉煤机操作程序，在关机时未按程序切断离合装置，再次开机时未检查粉煤机设备安全状态，启动发动机开关后，粉碎装置直接运转，将正在粉碎仓内维修作业的李某某卷入设备。

（二）间接原因

1.陕西****能源有限公司将场地租赁给不具备安全生产条件的个人，且落实安全生产主体责任不到位，未制定设备维修管理制度，未对员工开展三级安全教育，是此次事故发生的间接原因。

2.徐某，未取得营业执照从事生产经营活动，不具备安全生产条件，是此次事故发生的又一间接原因。

3.李某某，在维修设备时，未设置安全警示标识，未对设备电源采取断电上锁措施，致使工友郝某某在不知情的情况下误开机，是事故发生的又一间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

陕西****能源有限公司将场地租赁给不具备安全生产条件的个人，且落实安全生产主体责任不到位，未制定设备维修管理制度，未对员工开展三级安全教育，违反了《中华人民共和国安全生产法》二十一条第二款、第三款，四十九条第一项规定。

区科技工信和商务局、姬家街办，落实执行“三管三必须”要求不到位，在对该企业开展安全检查时，未能发现该企业未制定设备维修管理制度，未对员工开展三级安全教育等问题，致使安全隐患长期存在。

五、对事故单位及有关人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

李某某，男，群众，在粉煤机内部维修设备时，未设置安全警示标识，且未对设备电源采取断电上锁措施，致使工友郝某某在不知情的情况下误开机，运转的粉碎轮将李某某右腿挤压，伤势较重，经抢救无效死亡。李某某对本次事故负有重要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

郝某某，男，群众，陕西****能源有限公司粉煤机操作工，在生产作业过程中违反粉煤机操作规程，关机时未按程序切断离合装置，在未检查粉煤机设备安全状态的情况下开机，致使正在维修设备的李某某死亡，对本次事故负有直接责任。郝某某涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安部门进一步调查处理。

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1.陕西****能源有限公司安全生产主体责任不落实，未制定设备维修管理制度，未对员工开展三级安全教育，对事故发生负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议高陵区应急管理局对陕西****能源有限公司予以人民币叁拾贰万元整（￥320000）的行政处罚。

陕西****能源有限公司将生产场地出租给不具备安全生产条件的个人（徐某，未取得营业执照），其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款之规定，建议区应急管理局没收违法所得人民币柒万壹仟贰佰陆拾叁元整（￥71263），并处人民币壹拾壹万元整（￥110000）的行政处罚，对责任人黄某处人民币壹万伍仟元整（￥15000元）的行政处罚。

2.黄某，男，群众，陕西****能源有限公司法定代表人，未组织制定设备维修管理制度，未组织开展员工三级安全教育，对事故发生负有主要领导责任。根据2022年度陕西省城镇居民人均可支配收入（￥42431），依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，建议高陵区应急管理局对黄某处以人民币壹万陆仟玖佰柒拾贰元整（￥16972）的行政处罚。

3.徐某，未取得营业执照从事生产经营活动，对事故发生负有重要领导责任。其行为违反了《无证无照经营查处办法》（国务院第684号令）第二条规定，依据《无证无照经营查处办法》第六条之规定，建议区市场监管局予以查处。

（四）对相关部门责任人员的处理建议

责令区科技工信和商务局、姬家街办向区政府作出深刻检讨，并对安全监督管理履职尽责不到位的相关人员进行问责，并将问责处理结果报事故调查组。

六、事故主要教训

陕西****能源有限公司企业主要负责人对安全生产认识不足，安全生产主体责任落实不到位，企业制定的安全生产规章制度水平不高、操作性不强，规章制度执行不到位，一些违规行为没有制度约束，长期得不到治理。

区科技工信和商务局、姬家街办没有充分领会“发展不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线的深刻意义，没有切实承担起防范和化解安全风险的重大责任，所管辖部分企业安全生产基础依然薄弱，事故隐患没有得到有效遏制，重发展、轻安全，没有守住安全红线。

七、事故防范和整改措施

（一）陕西****能源有限公司全面落实企业安全生产主体责任，加大对安全隐患排查力度，修订完善企业内部安全生产制度体系，重新对从业人员开展安全生产教育培训，强化作业现场的安全管理，避免类似事故再次发生。

（二）区科技工信和商务局、区应急管理局、姬家街办等单位，要加强联动，协力做好企业安全生产监督管理，督促企业严明、细化内部管理制度并加以落实，建立和完善风险分级管控及隐患排查治理机制，坚决防范类似事故再次发生。